

1530139-89.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... de crimes de associação para o tráfico e a condenação dos demais pela prática de tráfico de drogas (fls. 597/598). A Defesa de LAILTON, por sua vez, postulou absolvição ou condenação por tráfico privilegiado, com reconhecimento da primariedade, menoridade relativa, substituição por restritiva de direitos e regime aberto (fls. 599/606). No mesmo sentido, foi a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1530139-89.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530139-89.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2365331/2019 - 19º D.P. VILA MARIA, 9131791 - 19º D.P. VILA MARIA, 3608/19/119 -

19º D.P. VILA MARIA, 2365331 - 19º D.P. VILA MARIA, 3608/19/119 - 19º D.P. VILA

MARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

WAGNER LUIZ DE OLIVEIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

WAGNER LUIZ DE OLIVEIRA, DIEGO MARTINS DE ANDRADE BALBINO, LAILTON VIRGÍLIO RIBEIRO e MAYARA DE SOUSA LOPES BATISTA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput e §1º, inc. I, e 35, caput da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a acusação, no dia 18 de dezembro de 2019, por volta de 03h41, na Avenida das Cerejeiras, nº 2070, Vila Maria, nesta Comarca, em concurso de agentes, caracterizado pelo ajuste prévio e pela unidade de desígnios, guardavam e

transportavam, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 96,7g (noventa e seis gramas e sete miligramas) de maconha e 20ml (vinte mililitro) de tricloroetileno, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e laudo de constatação provisória de fls. 36/39, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Constou, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, WAGNER LUIZ DE OLIVEIRA, DIEGO MARTINS DE ANDRADE BALBINO, LAILTON VIRGÍLIO RIBEIRO e MAYARA DE SOUSA LOPES BATISTA, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, tráfico ilegal de entorpecentes.

Notificados, os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 292/305, 403/406, 420/429 e 519/527).

Superada a fase do artigo 55, "caput", da Lei 11.343/06, a denúncia foi recebida em 05 de fevereiro de 2020 (fls. 430).

Durante instrução, foram ouvidas testemunhas. Ao final, os réus foram interrogados, com exceção de MAYARA, cuja revelia fora decretada (fls. 595/598).

Em alegações finais, o Ministério Público, pugnou pela absolvição dos réus quanto à prática de crimes de associação para o tráfico e a condenação dos demais pela prática de tráfico de drogas (fls. 597/598). A Defesa de LAILTON, por sua vez, postulou absolvição ou condenação por tráfico privilegiado, com reconhecimento da primariedade, menoridade relativa, substituição por restritiva de direitos e regime aberto (fls. 599/606). No mesmo sentido, foi a manifestação defensiva de WAGNER (fls. 614/617). A Defesa de DIEGO também pugnou pela respectiva absolvição, formulando pedidos subsidiários (fls. 624/641). Por fim, a Defensoria Pública, atuando em favor de MAYARA, manifestou-se no mesmo sentido dos demais corréus (fls. 650/658).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão penal é parcialmente procedente, impondo-se a absolvição dos réus pela prática de associação para o tráfico de drogas.

Com efeito, não houve demonstração de estabilidade e permanência para configuração do crime de associação para o tráfico.

A materialidade delitiva, restou comprovada de acordo com o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo laudo de constatação (fls. 36/39) e laudo definitivo (fls. 447/449).

A autoria, por sua vez, foi demonstrada pela prova oral produzida em juízo.

Com efeito, a testemunha Carlos Alberto Ginetti Gomes, policial militar, relatou em juízo que estava em patrulhamento, quando viu um Fiat Uno no contrafluxo da equique. Ao avistar os policiais, o carro diminui a velocidade e passou pela equipe fechando os vidros do veículo. Diante da suspeita, foi feita a abordagem. Feita a busca pessoal dos indivíduos, nada de ilícito foi encontrado. Em vistoria veicular, encontraram substâncias aparentando ser maconha e lança-perfume. Com os indivíduos foram encontrados valores em dinheiro (R\$ 500,00 com MAIARA, R\$ 240,00 com WAGNER e R\$ 37,00 com DIEGO, com exceção do corréu LAILTON. WAGNER era o condutor do veículo. Indagados a respeito das drogas e do dinheiro, nada disseram. As drogas foram encontradas no banco traseiro do carro. Não conhecia os réus.

No mesmo sentido foi o depoimento de Renato de Souza Almeida. Na fase

inquisitorial, havia relatado: "que o depoente e outro Policial Militar, o qual já foi qualificado componentes da viatura de prefixo M 05203, que em patrulhamento por esta distrital, no dia, local e hora dos fatos, avistaram o veículo anteriormente descrito, com quatro indivíduos, no interior do mesmo, localidade esta, onde existe muita ocorrência de Tráfico de Entorpecentes, instante em que o tal veículo foi abordado e revistado, bem como, os seus ocupantes, isto é, os indiciados. Notícia o depoente que com o outro componente do Policiamento Ostensivo e Preventivo, que no interior do veículo em questão, sobre o banco traseiro, foram encontrados uma quantidade considerável de entorpecente, a qual já foi anteriormente descrita. Insta consignar que com o indiciado Diego Martins de Andrade Balbino foi encontrada a quantia em dinheiro de trinta e sete reais. Com a indiciada Mayara de Sousa Lopes Batista foi encontrada a quantia em dinheiro de quinhentos reais. Também foi encontrada a quantia de duzentos e quarenta reais com o indiciado Wagner Luiz de Oliveira. Diante dos fatos, o depoente e o outro miliciano questionaram os indiciados sobre a quantidade de entorpecente encontrada e a origem da quantia em dinheiro que os mesmos portavam, momento em que os respectivos indiciados, nada falaram em seu favor."

Em juízo, com exceção da revel MAYARA, os réus negaram a prática dos crimes.

Diante do cenário delineado, estando os réus no mesmo veículo em que as drogas foram encontradas, tentando evitar a abordagem policial, apresentando atitude suspeita e negando-se a assumir a propriedade das drogas encontradas no banco traseiro do veículo, impõe-se a condenação dos réus pela prática de tráfico de drogas, pois estavam, em conluio, guardando e transportando as drogas apreendidas em quantidade relevante que extrapola o uso próprio e em poder de numerário incomum de ser encontrado durante a madrugada.

Passo à dosimetria das penas.

Observo que o corréu DIEGO é reincidente específico pela prática de tráfico de drogas (proc. 0044636-08.2017.8.26.0050 que tramitou perante a 14ª Vara Criminal Central desta Capital – fls. 72), motivo pelo qual a pena intermediária é estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, a qual se torna definitiva em razão da impossibilidade de configuração do tráfico privilegiado, diante da ausência de primariedade

Em relação ao regime inicial de cumprimento, considerando a quantidade de pena, a reincidência e que se trata de crime equiparado a hediondo, fixo o regime inicial fechado.

Quanto aos demais réus, por serem primários, de bons antecedentes e não há informações nos autos de que eles se dediquem às atividades criminosas nem integrem organização criminosa possível a conclusão pela prática de crime de tráfico privilegiado, com pena fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa, no piso unitário mínimo legal. Considerando que os Tribunais Superiores entendem que o tráfico hediondo não se equipara a crime hediondo, fixo o regime inicial aberto para o desconto da pena privativa de liberdade.

Por fim, considerando o teor da Resoluçãoº 5/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período das sanções corporais, e a limitação de fim de semana, nos termos do artigo 44, § 2º, c/c art. 46 e 48, todos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar WAGNER LUIZ DE OLIVEIRA, BALBINO, LAILTON VIRGÍLIO RIBEIRO e MAYARA DE SOUSA LOPES BATISTA, qualificados nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06,

a cumprirem a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal. A pena privativa de liberdade resta substituída por restritivas de direitos nos moldes supra. Por seu turno, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar DIEGO MARTINS DE ANDRADE, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a cumprirem a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva quanto à prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas pelo réus, com fulcro no art 386, VII, do CPP.

Concedo aos condenados o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que não se fazem presentes os pressupostos para manutenção da respectiva prisão preventiva, mormente à luz das penas fixadas.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente.

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, oficiando-se ao TRE para a suspensão dos direitos políticos.

P.I.C.

São Paulo, 5 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA